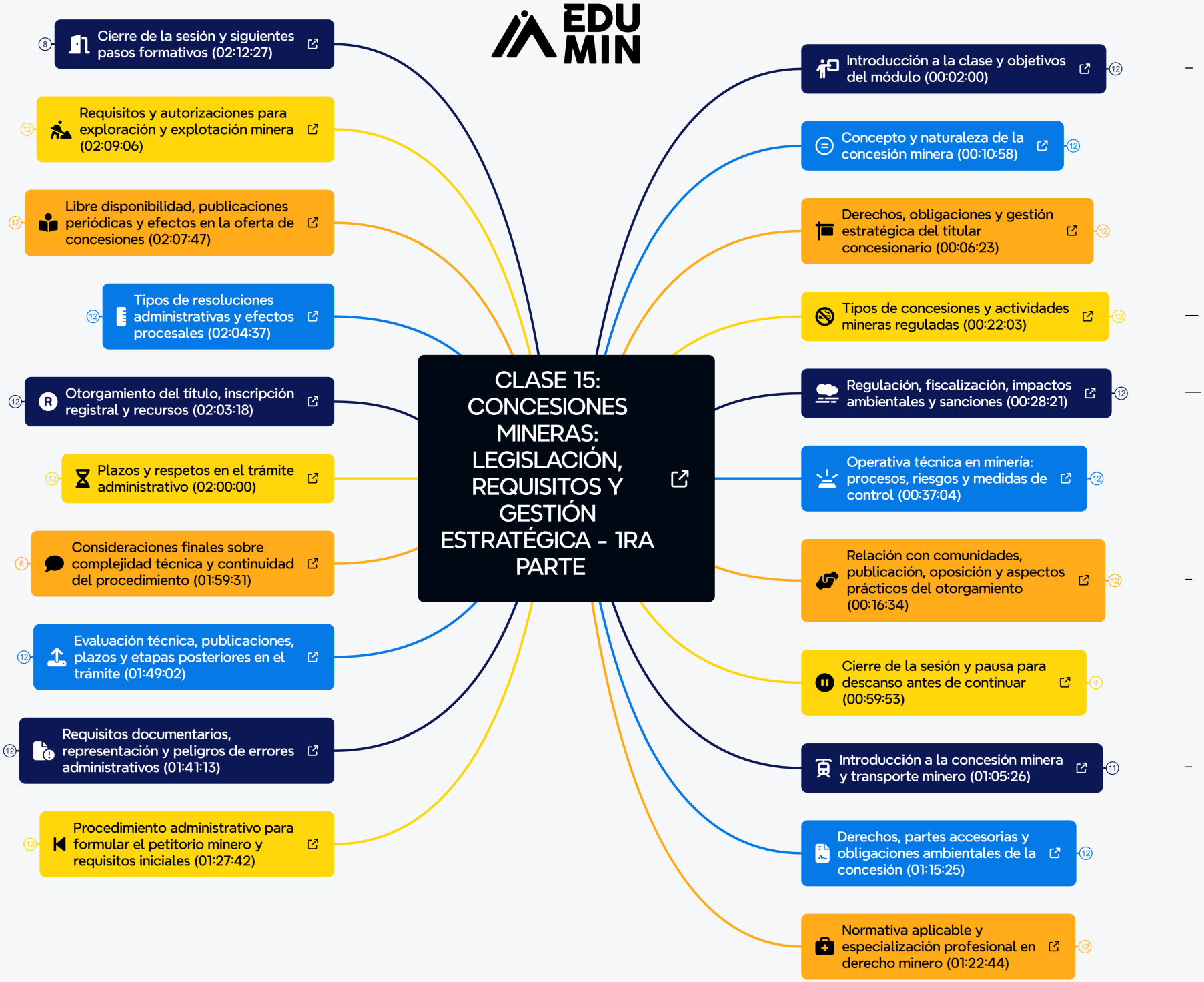
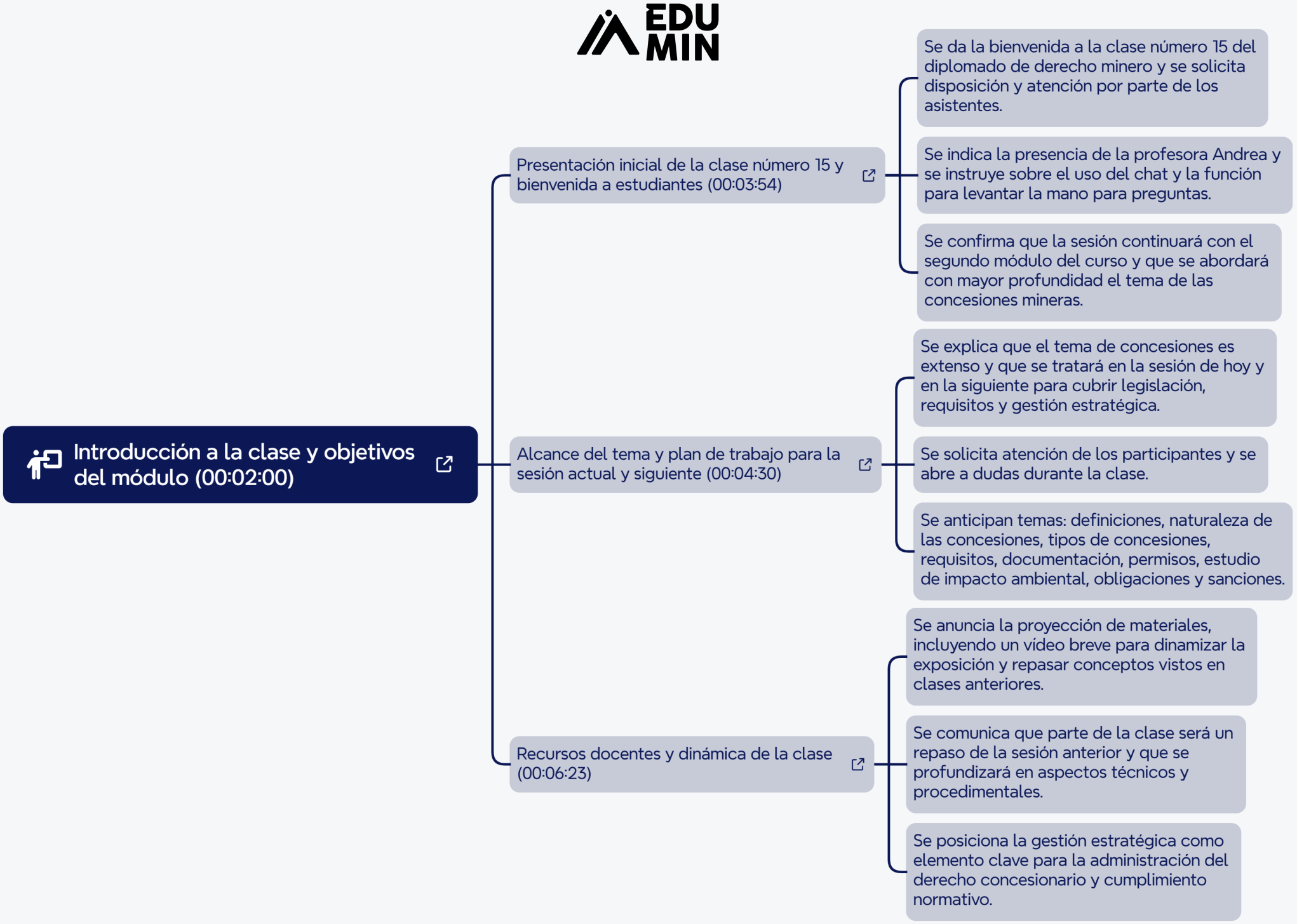
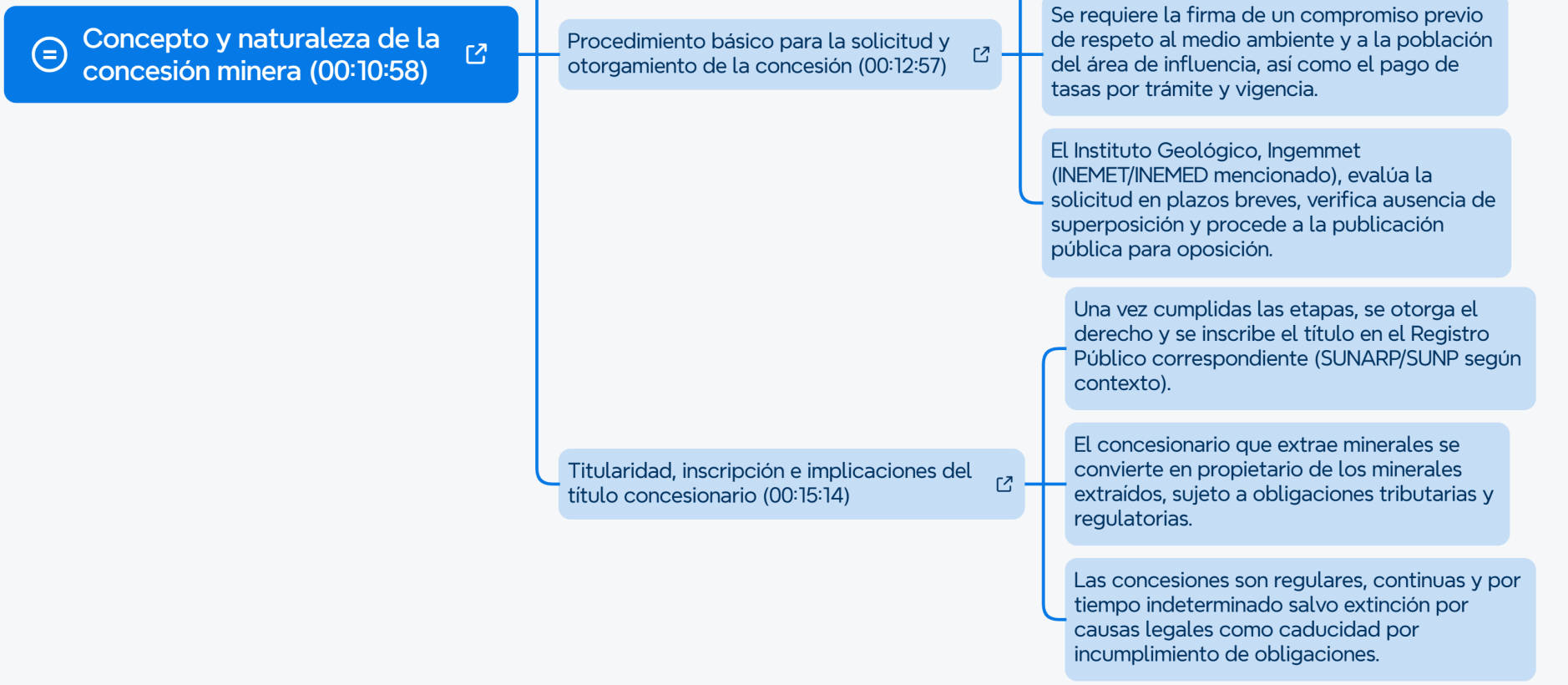

EDU MIN
CLASE 15: CONCESIONES MINERAS: LEGISLACIÓN, REQUISITOS Y GESTIÓN ESTRATÉGICA - 1RA PARTE
Introducción a la clase y objetivos del módulo (00:02:00)
Concepto y naturaleza de la concesión minera (00:10:58)
Derechos, obligaciones y gestión estratégica del titular concesionario (00:06:23)
Tipos de concesiones y actividades mineras reguladas (00:22:03)
Regulación, fiscalización, impactos ambientales y sanciones (00:28:21)
Operativa técnica en minería: procesos, riesgos y medidas de control (00:37:04)
Relación con comunidades, publicación, oposición y aspectos prácticos del otorgamiento (00:16:34)
Cierre de la sesión y pausa para descanso antes de continuar (00:59:53)
Introducción a la concesión minera y transporte minero (01:05:26)
Derechos, partes accesorias y obligaciones ambientales de la concesión (01:15:25)
Normativa aplicable y especialización profesional en derecho minero (01:22:44)
Cierre de la sesión y siguientes pasos formativos (02:12:27)
Requisitos y autorizaciones para exploración y explotación minera (02:09:06)
Libre disponibilidad, publicaciones periódicas y efectos en la oferta de concesiones (02:07:47)
Tipos de resoluciones administrativas y efectos procesales (02:04:37)
Otorgamiento del título, inscripción registral y recursos (02:03:18)
Plazos y respetos en el trámite administrativo (02:00:00)
Consideraciones finales sobre complejidad técnica y continuidad del procedimiento (01:59:31)
Evaluación técnica, publicaciones, plazos y etapas posteriores en el trámite (01:49:02)
Requisitos documentarios, representación y peligros de errores administrativos (01:41:13)
Procedimiento administrativo para formular el petitorio minero y requisitos iniciales (01:27:42)

EDU MIN

CLASE 15: CONCESIONES MINERAS: LEGISLACIÓN, REQUISITOS Y GESTIÓN ESTRATÉGICA - 1RA PARTE

- Procedimiento administrativo para formular el petitorio minero y requisitos iniciales (01:27:42)
- Normativa aplicable y especialización profesional en derecho minero (01:22:44)
- Derechos, partes accesorias y obligaciones ambientales de la concesión (01:15:25)
- Introducción a la concesión minera y transporte minero (01:05:26)
- Cierre de la sesión y pausa para descanso antes de continuar (00:59:53)
- Relación con comunidades, publicación, oposición y aspectos prácticos del otorgamiento (00:16:34)
- Introducción a la clase y objetivos del módulo (00:02:00)
- Concepto y naturaleza de la concesión minera (00:10:58)
- Derechos, obligaciones y gestión estratégica del titular concesionario (00:06:23)
- Tipos de concesiones y actividades mineras reguladas (00:22:03)
- Regulación, fiscalización, impactos ambientales y sanciones (00:28:21)
- Operativa técnica en minería: procesos, riesgos y medidas de control (00:37:04)


Introducción a la clase y objetivos del módulo (00:02:00)
Presentación inicial de la clase número 15 y bienvenida a estudiantes (00:03:54)
Se da la bienvenida a la clase número 15 del diplomado de derecho minero y se solicita disposición y atención por parte de los asistentes.
Se indica la presencia de la profesora Andrea y se instruye sobre el uso del chat y la función para levantar la mano para preguntas.
Se confirma que la sesión continuará con el segundo módulo del curso y que se abordará con mayor profundidad el tema de las concesiones mineras.
Alcance del tema y plan de trabajo para la sesión actual y siguiente (00:04:30)
Se explica que el tema de concesiones es extenso y que se tratará en la sesión de hoy y en la siguiente para cubrir legislación, requisitos y gestión estratégica.
Se solicita atención de los participantes y se abre a dudas durante la clase.
Se anticipan temas: definiciones, naturaleza de las concesiones, tipos de concesiones, requisitos, documentación, permisos, estudio de impacto ambiental, obligaciones y sanciones.
Recursos docentes y dinámica de la clase (00:06:23)
Se anuncia la proyección de materiales, incluyendo un vídeo breve para dinamizar la exposición y repasar conceptos vistos en clases anteriores.
Se comunica que parte de la clase será un repaso de la sesión anterior y que se profundizará en aspectos técnicos y procedimentales.
Se posiciona la gestión estratégica como elemento clave para la administración del derecho concesionario y cumplimiento normativo.


Concepto y naturaleza de la concesión minera (00:10:58)
Definición de concesión minera y su relación con actividades mineras (00:11:30)
La concesión minera es un derecho exclusivo que el Estado otorga a una persona natural o jurídica para explorar o explotar recursos minerales tras cumplir requisitos legales.
Este derecho está ligado al subsuelo y no anula derechos de propiedad superficial que existan sobre el territorio.
Se recalca que el título de concesión no autoriza, por sí mismo, el inicio de actividades de exploración o explotación; se requieren autorizaciones adicionales.
Procedimiento básico para la solicitud y otorgamiento de la concesión (00:12:57)
El proceso inicia con la presentación de un petitorio que incluye datos personales, número de petitorio, tipo de sustancia a extraer y coordenadas precisas de la ubicación.
Se requiere la firma de un compromiso previo de respeto al medio ambiente y a la población del área de influencia, así como el pago de tasas por trámite y vigencia.
El Instituto Geológico, Ingemmet (INEMET/INEMED mencionado), evalúa la solicitud en plazos breves, verifica ausencia de superposición y procede a la publicación pública para oposición.
Titularidad, inscripción e implicaciones del título concesionario (00:15:14)
Una vez cumplidas las etapas, se otorga el derecho y se inscribe el título en el Registro Público correspondiente (SUNARP/SUNP según contexto).
El concesionario que extrae minerales se convierte en propietario de los minerales extraídos, sujeto a obligaciones tributarias y regulatorias.
Las concesiones son regulares, continuas y por tiempo indeterminado salvo extinción por causas legales como caducidad por incumplimiento de obligaciones.

Derechos, obligaciones y gestión estratégica del titular concesionario (00:06:23)

- Derechos del concesionario y obligaciones fundamentales a cumplir (00:07:00)
  - El concesionario adquiere derechos de exploración y/o explotación exclusivos sobre el área concedida, con el deber de administrar y explotar el recurso.
  - Obligaciones esenciales: pago del derecho de vigencia y presentación de la declaración anual consolidada; incumplimiento puede llevar a la caducidad del derecho.
  - Otras obligaciones incluyen la explotación efectiva (no mantener concesión sin actividad) y el cumplimiento de la normativa ambiental comprometida en la solicitud.
- Gestión estratégica, cumplimiento normativo y aprovechamiento eficiente de recursos (00:09:19)
  - La gestión estratégica comprende la planificación para evitar caducidad, asegurar cumplimiento regulatorio y gestionar los recursos de manera eficiente.
  - El titular debe coordinar permisos, estudios ambientales y las relaciones con comunidades para viabilizar la etapa operativa.
  - Se destaca la necesidad de demostrar cumplimiento en materia ambiental mediante documentación y licencias previas al inicio de actividades.
- Procedimientos administrativos y posibilidades de impugnación por terceros afectados (00:16:34)
  - El proceso de concesión incluye publicación que abre un derecho de oposición por parte de personas que consideren afectados sus derechos; dichas oposiciones se resuelven por la autoridad competente.
  - Las resoluciones administrativas son recurribles y susceptibles de recursos en sede de contencioso administrativo para control jurisdiccional.
  - La participación de la población y negociación con titulares posteriores al otorgamiento se regula también mediante mecanismos como la servidumbre minera en caso de ausencia de acuerdo.

EDU MIN

Tipos de concesiones y actividades mineras reguladas (00:22:03)

- Actividades mineras clasificadas y su relación con el régimen de concesiones (00:21:22)
  - Se repasan cinco actividades: exploración, explotación, concesión de beneficio, concesión de labor general y concesión de transporte, diferenciando cuáles requieren concesión y cuáles no.
  - Actividades como cateo y prospección no ingresan al régimen de concesión pero están sujetas a fiscalización por autoridades ambientales y laborales.
  - La concesión minera como categoría engloba tanto la exploración como la explotación; las otras actividades poseen títulos propios.
- Concesión minera: exploración y explotación, y su diferencia esencial (00:26:39)
  - Exploración: investigación y estudios para determinar mineralización y valor económico del yacimiento potencial.
  - Explotación: actividad de extracción efectiva del mineral del yacimiento y apropiación del recurso una vez en superficie.
  - Las concesiones para estas actividades son otorgadas por autoridades nacionales o regionales según la escala (gran minería ante entidad nacional; pequeña/artesanal ante gobierno regional).
- Concesiones de beneficio, labor general y transporte: finalidades y autorizaciones (00:36:56)
  - Concesión de beneficio: autoriza procesos físicos, químicos o físicoquímicos para separar y concentrar el mineral valioso del material extraído, permitiendo la construcción y funcionamiento de plantas de beneficio.
  - Concesión de labor general: autoriza servicios auxiliares de minería como ventilación, desagüe, isaje o extracción, prestados a una o más concesiones; puede implicar aprovechamiento de aguas con minerales utilizables salvo pacto contrario.
  - Concesión de transporte: autoriza el traslado de minerales entre instalaciones o mercados (mencionada en lista inicial, su regulación se integra con las demás concesiones).

Regulación, fiscalización, impactos ambientales y sanciones (00:28:21)

- Autoridades competentes según tipo de minería y etapas de control (00:28:29)
  - INEMET/INEMED (Instituto Geológico-Minerometalúrgico referido) y Direcciones Regionales de Minería son responsables del otorgamiento según si se trata de gran minería o minería pequeña/artesanal.
  - Organismos de fiscalización ambiental como OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) y la Autoridad Nacional del Agua participan en supervisión de cumplimiento ambiental y manejo del recurso hídrico.
  - La inscripción del título y registros públicos están a cargo de entidades registrales nacionales, y la fiscalización laboral en minería involucra también autoridades competentes del sector.
- Estudios ambientales, impactos, medidas de mitigación y requisitos para funcionamiento (00:17:20)
  - Para la autorización de actividades de exploración o explotación se requieren estudios de impacto ambiental que incluyan aspectos de impacto social y mecanismos de participación comunitaria.
  - La concesión de beneficio exige diversas autorizaciones de construcción y funcionamiento por riesgo industrial, seguridad y control ambiental, con múltiples requisitos técnicos y documentos.
  - Los requisitos ambientales implican la implementación de sistemas de tratamiento de aguas, control de emisiones, y controles que eviten la contaminación de fuentes hídricas y afectación de comunidades.
- Minería ilegal, sanciones penales y críticas sobre la severidad de las penas (00:30:13)
  - Explotar minerales sin autorización configura el delito de minería ilegal, sancionado penalmente por causación o riesgo de daño ambiental o a la salud.
  - La pena establecida es de 4 a 8 años de prisión, crítica por ser considerada poco disuasiva y por la facilidad de conmutación a multa en algunos casos.
  - La actividad ilegal conlleva impactos sociales adicionales como explotación laboral infantil, proliferación de actividades ilícitas y mayor dificultad de control por parte del Estado.

Operativa técnica en minería: procesos, riesgos y medidas de control (00:37:04)

- Procesos de beneficio y etapas técnicas de concentración y refinación (00:37:16)
  - La concesión de beneficio permite procesos de preparación mecánica, metalurgia y refinación para agregar valor al mineral bruto mediante reducción de tamaño, clasificación, lavado, concentración y purificación.
  - Las plantas de beneficio requieren autorizaciones por el riesgo asociado a fuego, altas temperaturas y procesos químicos; su ubicación debe evitar zonas urbanohabitables.
  - Tras la construcción autorizada, se solicita la autorización de funcionamiento para que autoridades inspeccionen cumplimiento de obras y requisitos técnicos y ambientales.
- Labor general: ventilación, desagüe, isaje y control de riesgos subterráneos (00:45:16)
  - Ventilación: sistemas para introducir aire fresco y extraer aire viciado en galerías profundas, mediante soluciones naturales, ventiladores y conductos, garantizando condiciones respirables y control de temperatura.
  - Desagüe: sistemas de bombas, zanjas y galerías para remover agua intrusiva en excavaciones y prevenir inundaciones; tratamiento y control del agua extraída son críticos para evitar contaminación a comunidades.
  - Isaje: levantamiento, movimiento y posicionamiento de cargas pesadas mediante equipos de elevación para movilizar toneladas de mineral entre niveles y áreas de procesamiento.
- Gestión del agua, tratamiento y responsabilidades frente a comunidades (00:50:02)
  - En minería mediana y grande se implementan plantas de tratamiento de aguas con procesos como ósmosis y sedimentación para devolver agua a cauces en condiciones similares a las previas a la actividad.
  - En minería artesanal o informal la falta de tecnología provoca vertidos directos que contaminan ríos y afectan subsistencia de comunidades, lo que aumenta la fiscalización y sanciones por parte de autoridades.
  - Las decisiones económicas de algunas empresas (preferir pagar multas en vez de invertir en tratamiento) agravan el problema, subrayando la importancia de responsabilidad social empresarial y controles efectivos por autoridades.

Relación con comunidades, publicación, oposición y aspectos prácticos del otorgamiento (00:16:34)

- Publicación del petitorio, derecho de oposición y participación ciudadana en el proceso (00:13:31)
  - Tras la presentación del petitorio se exige la publicación de intenciones en periódicos locales por 30 días para informar a la población y abrir un plazo de oposición.
  - Cualquier persona que considere vulnerados sus derechos puede presentar oposición fundamentada con pruebas ante la autoridad competente, que la resolverá en sede administrativa con posibilidad de apelación.
  - La publicación es un mecanismo que conecta el proceso administrativo con la necesidad de negociación y consulta con comunidades afectadas por la futura actividad minera.
- Negociación con propietarios y servidumbre minera como mecanismo alternativo (00:16:10)
  - Una vez otorgada la concesión, la población propietaria del terreno debe negociar con el concesionario condiciones de acceso y uso; si no hay acuerdo, el concesionario puede recurrir a la servidumbre minera.
  - La servidumbre minera permite el uso de la superficie para la actividad, pero está regulada y su ejercicio implica obligaciones de compensación y mitigación.
  - La participación comunitaria e impactos sociales forman parte integral de la gestión estratégica y cumplimiento del concesionario para viabilizar la explotación.
- Fiscalización posterior al otorgamiento y recurso administrativo y judicial (00:19:16)
  - La autoridad administrativa responsable emite resoluciones que pueden ser revisadas en sede de contencioso administrativo ante el Poder Judicial para cautelar la legalidad de decisiones.
  - La fiscalización posterior incluye controles ambientales, laborales y tributarios; incumplimientos pueden derivar en sanciones administrativas, caducidad o responsabilidades penales.
  - Se enfatiza la existencia de múltiples procedimientos y recursos que forman parte del sistema de control del otorgamiento y ejercicio de concesiones mineras.

Cierre de la sesión y pausa para descanso antes de continuar (00:59:53)

Resumen de lo visto y preparación para la continuación de temas en la siguiente parte (00:59:53)

- Se recapitula que se han visto definiciones, tipos de concesiones, procedimiento de petición, roles de autoridades y aspectos técnicos y ambientales asociados.
- Se advierte que la exposición continuará tras un break de cinco minutos para retomar con mayor profundidad requisitos, documentación, permisos y régimen sancionador.
- Se anuncia la pausa y se invita a los alumnos a prepararse para la siguiente parte de la clase donde se abordarán detalles procedimentales y obligaciones concretas del titular.

Introducción a la concesión minera y transporte minero (01:05:26)

- Definición general de concesión minera y alcance legal (01:05:42)
  - La concesión minera otorga el derecho a explotar económicamente un yacimiento según su calidad, cantidad y condiciones, incluyendo exploración, explotación, beneficio, labores y transporte.
  - Es un acto administrativo emitido por la autoridad competente (INGEMMET o dirección regional de minas) y puede ser recurrible ante órganos superiores.
  - El título confiere un derecho real sobre la superficie y la exclusividad del aprovechamiento, con posibilidad de transferencia según formas legales establecidas.
- Transporte minero: sistemas y regulación por su peligrosidad (01:06:42)
  - El transporte minero comprende sistemas para trasladar minerales, usualmente fajas transportadoras, tuberías y carriles, que requieren aprobación del Ministerio de Transportes y opinión del Consejo de Minería.
  - Debido al transporte de grandes toneladas y riesgos asociados, existe fiscalización constante y normas de seguridad estrictas.
  - La concesión de transporte permite instalar y operar sistemas masivos entre minas, puertos, plantas de beneficio o refinerías, autorizándose construcción y funcionamiento mediante acto administrativo.
- Entidades responsables y naturaleza administrativa del otorgamiento (01:08:21)
  - La Dirección General de Minería (DIGEMIN/INGEMMET) o el gobierno regional evalúan técnicamente y legalmente las solicitudes y expiden la resolución autorizatoria.
  - Los actos que otorgan concesiones son actos administrativos susceptibles de apelación, revisión por el Consejo de Minería y por tribunales administrativos especializados.

Derechos, partes accesorias y obligaciones ambientales de la concesión (01:15:25)

- Propiedad sobre minerales extraídos y alcance del título concesional (01:15:25)
  - Al obtener la concesión, el titular se convierte en propietario de los minerales extraídos del área otorgada y posee un derecho real sobre la superficie y límites concedidos.
  - El aprovechamiento se efectúa a título exclusivo para la persona titular, con las limitaciones y requisitos legales correspondientes.
  - Los actos administrativos que crean estos derechos pueden ser impugnados y escalados por vías administrativas y judiciales.
- Partes accesorias: desmontes, relaves y escoriales como responsabilidad del concesionario (01:16:30)
  - Los desmontes y desechos generados por la actividad minera son parte accesoria de la concesión, por lo tanto pertenecen y son responsabilidad del concesionario.
  - Los relaves, residuos de procesos de beneficio que emplean grandes cantidades de agua, son parte accesoria y deben ser gestionados por el titular conforme a la normativa.
  - Los escoriales, desechos de refinería donde se utiliza fuego predominantemente, también son parte accesoria y presentan alta peligrosidad; la empresa responde por su manejo y disposición.
- Prohibiciones de otorgamiento según uso del suelo y protección ambiental (01:20:33)
  - No se pueden otorgar concesiones mineras en áreas agrícolas de uso rústico, donde existan pastos naturales o en áreas naturales protegidas.
  - El procedimiento exige documentación orientada a la protección ambiental y la fiscalización de impactos por la actividad minera.
  - Existen normas y reglamentos diversos (Ley General de Minería, reglamentos ambientales y de seguridad) que regulan el manejo de desechos y la prevención de contaminación.

Normativa aplicable y especialización profesional en derecho minero (01:22:44)

Leyes y reglamentos fundamentales para el estudio y práctica minera (01:22:44)

- Ley General de Minería (por ejemplo Ley 26 615 y otras normas madre) y sus reglamentos sobre procedimientos mineros y títulos son lecturas esenciales.
- Reglamentos sobre garantías y promoción de la inversión, protección y gestión ambiental para actividades mineras y seguridad y salud ocupacional en minería son normas clave.
- Existen leyes específicas como la ley de catastro minero, la ley que regula concesiones mineras, y la ley de formalización de la pequeña minería y minería artesanal.

Necesidad de especialización profesional y límites del abogado generalista (01:23:40)

- El derecho minero es un campo complejo y especializado donde los abogados suelen dividirse en áreas (minero, laboral, penal, civil) debido a la amplitud normativa.
- La formación del abogado minero implica conocer numerosas normas específicas y procedimientos técnicos que no son abordables por un generalista.
- La regulación incluye disposiciones técnicas y administrativas que requieren expertos y peritos para la correcta formulación de solicitudes y defensa de derechos.

Reglamentos y organismos encargados de seguridad y salud (01:25:14)

- El reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería establece obligaciones para la protección de los trabajadores en contextos de alta peligrosidad.
- SUNAFIL (autoridad de fiscalización laboral) cuenta con inspectores especializados en minería para supervisar seguridad y salud ocupacional.
- La normativa de seguridad y salud es distinta a la de otros sectores (por ejemplo centros comerciales) y exige medidas y personal especializado.

Procedimiento administrativo para formular el petitorio minero y requisitos iniciales (01:27:42)

Inicio por solicitud (petitorio minero) y verificación previa de disponibilidad (01:27:42)

- El procedimiento de concesión minera siempre se inicia por solicitud del interesado, llamada petitorio minero, y no de oficio por el Estado.
- Antes de presentar el petitorio es obligatorio verificar en INGEMMET/INGEMED si el área está disponible, evitando superposiciones y pérdida de tiempo y recursos.
- La verificación incluye consulta de cartas nacionales en escala 1:100,000 en sistema WGS84 y uso de coordenadas UTM obtenidas en campo con GPS para ubicar cuadrículas de 1 km por lado (100 ha).

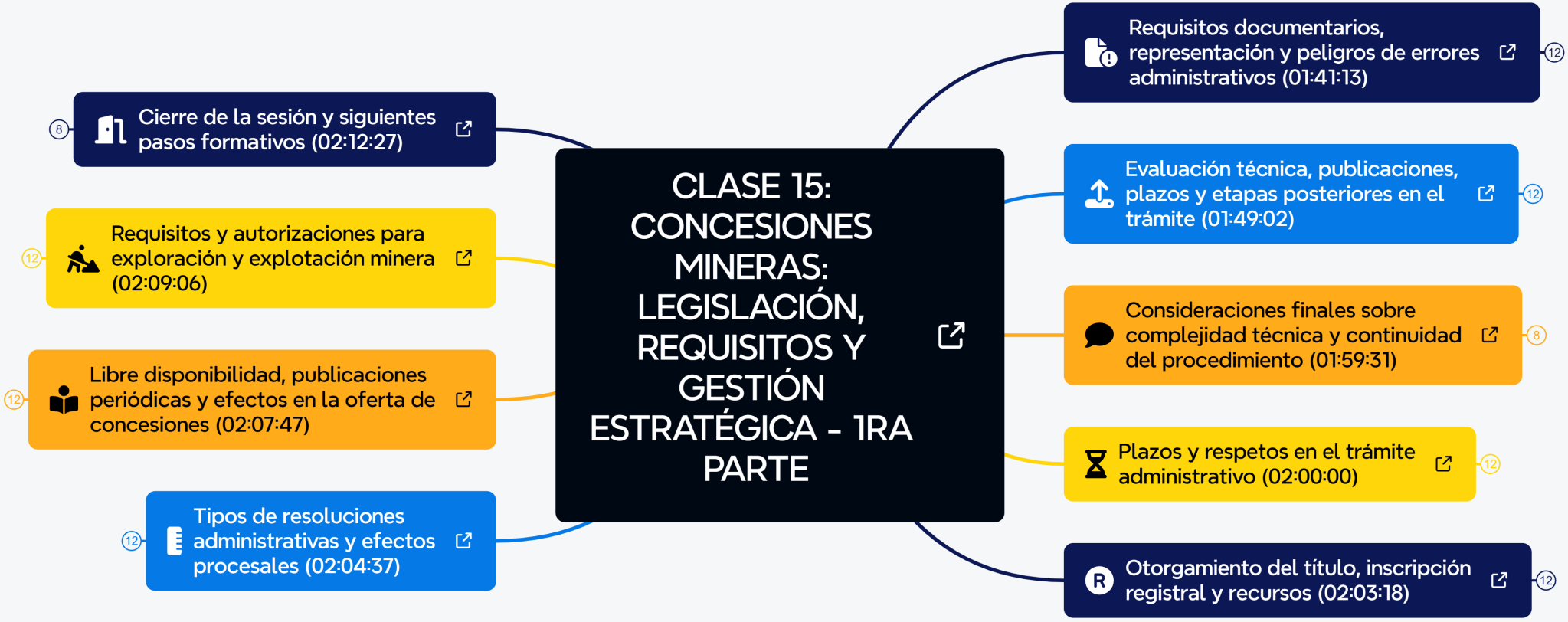
Sistema de cuadrículas mineras y transición de coordenadas (01:29:36)

- La ley que oficializa el sistema de cuadrículas mineras usa coordenadas UTM WGS84 y cuadrículas de 1 km (100 ha) como extensión mínima para petitorios.
- El catastro minero nacional migró del sistema PESAT 56 al WGS84, reasignando coordenadas sin modificar la ubicación física de concesiones existentes.
- El procedimiento técnico implica identificar vértices en campo, obtener coordenadas UTM y plasmarlas en la carta nacional para el formulario de petitorio.

Contenido y llenado del formulario de petitorio minero (01:31:59)

- El formulario del petitorio debe llenarse con letra imprenta, sin enmendaduras, e incluye nombre del petitorio, tipo de sustancia (metálica o no metálica), datos del área solicitada, extensión en hectáreas y coordenadas UTM empezando por vértice superior derecho en sentido horario.
- La extensión mínima es 100 hectáreas (una cuadrícula) y máxima 1,000 hectáreas (diez cuadrículas); se debe consignar la carta nacional y la zona (Perú en zonas 17, 18 o 19).
- Se recomienda verificar previamente disponibilidad en módulo de atención técnica para evitar ingresar petitorios superpuestos o fuera de zonas permitidas.

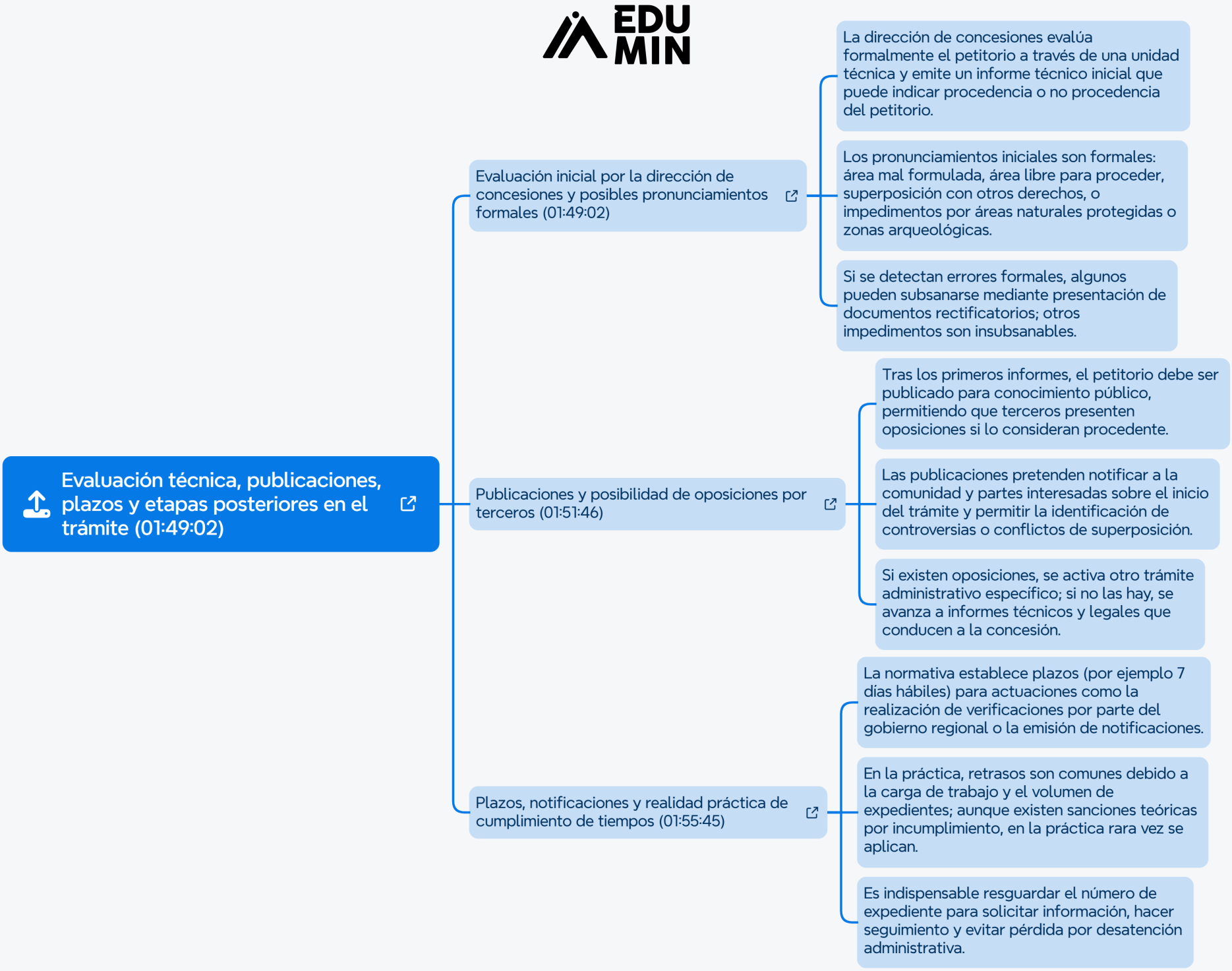
EDU MIN


CLASE 15: CONCESIONES MINERAS: LEGISLACIÓN, REQUISITOS Y GESTIÓN ESTRATÉGICA - 1RA PARTE
Cierre de la sesión y siguientes pasos formativos (02:12:27)
Requisitos y autorizaciones para exploración y explotación minera (02:09:06)
Libre disponibilidad, publicaciones periódicas y efectos en la oferta de concesiones (02:07:47)
Tipos de resoluciones administrativas y efectos procesales (02:04:37)
Requisitos documentarios, representación y peligros de errores administrativos (01:41:13)
Evaluación técnica, publicaciones, plazos y etapas posteriores en el trámite (01:49:02)
Consideraciones finales sobre complejidad técnica y continuidad del procedimiento (01:59:31)
Plazos y respetos en el trámite administrativo (02:00:00)
Otorgamiento del título, inscripción registral y recursos (02:03:18)

EDU MIN

Requisitos documentarios, representación y peligros de errores administrativos (01:41:13)

- Requisitos formales y pagos iniciales para presentar el petitorio (01:41:19)
  - Documentos básicos: solicitud en formato petitorio, datos del peticionario (persona natural o jurídica), declaración jurada de compromiso, recibos originales de pago del derecho de trámite y derecho de vigencia, copia de DNI o carné de extranjería.
  - Para pequeños productores o minería artesanal se requieren constancias específicas y declaraciones juradas de bienes en el primer petitorio.
  - El formulario también exige plano de ubicación referencial con perímetros, ubicación de viviendas, vías, líneas de alta y baja tensión, áreas agrícolas o de vocación agrícola.
- Datos del apoderado, apoderado cambiable y consecuencias de no informar cambios (01:45:14)
  - Cuando la solicitud es presentada por persona jurídica, se debe indicar un apoderado que reciba notificaciones y responda en el procedimiento administrativo.
  - Es fundamental actualizar la autoridad sobre cambios de apoderado para evitar pérdida de notificaciones y riesgos de abandono procesal que pueden resultar en pérdida de la concesión.
  - Ejemplos de casos donde un apoderado desaparecido provocó que el titular perdiera información y la concesión fue asignada a terceros por abandono.
- Anexos, pagos y presentación en mesa de partes (01:48:47)
  - El petitorio se presenta en mesa de partes de INGEMMET o la entidad regional correspondiente, acompañado de anexos, recibos de pago por trámite y licencias, y certificados que correspondan.
  - Tras la presentación, se asigna un número de expediente o código único de petitorios de concesión minera que permite seguimiento del trámite.
  - El código incluye identificación de gobierno regional, correlativo y año; su conservación es clave para consultas y diligencias posteriores.


Evaluación técnica, publicaciones, plazos y etapas posteriores en el trámite (01:49:02)
Evaluación inicial por la dirección de concesiones y posibles pronunciamientos formales (01:49:02)
La dirección de concesiones evalúa formalmente el petitorio a través de una unidad técnica y emite un informe técnico inicial que puede indicar procedencia o no procedencia del petitorio.
Los pronunciamientos iniciales son formales: área mal formulada, área libre para proceder, superposición con otros derechos, o impedimentos por áreas naturales protegidas o zonas arqueológicas.
Si se detectan errores formales, algunos pueden subsanarse mediante presentación de documentos rectificatorios; otros impedimentos son insubsanables.
Publicaciones y posibilidad de oposiciones por terceros (01:51:46)
Tras los primeros informes, el petitorio debe ser publicado para conocimiento público, permitiendo que terceros presenten oposiciones si lo consideran procedente.
Las publicaciones pretenden notificar a la comunidad y partes interesadas sobre el inicio del trámite y permitir la identificación de controversias o conflictos de superposición.
Si existen oposiciones, se activa otro trámite administrativo específico; si no las hay, se avanza a informes técnicos y legales que conducen a la concesión.
Plazos, notificaciones y realidad práctica de cumplimiento de tiempos (01:55:45)
La normativa establece plazos (por ejemplo 7 días hábiles) para actuaciones como la realización de verificaciones por parte del gobierno regional o la emisión de notificaciones.
En la práctica, retrasos son comunes debido a la carga de trabajo y el volumen de expedientes; aunque existen sanciones teóricas por incumplimiento, en la práctica rara vez se aplican.
Es indispensable resguardar el número de expediente para solicitar información, hacer seguimiento y evitar pérdida por desatención administrativa.

EDU MIN

- Consideraciones finales sobre complejidad técnica y continuidad del procedimiento (01:59:31)
  - Complejidad técnica del proceso y necesidad de profesionales especializados (01:59:31)
    - Los documentos y trámites son técnicos y requieren peritos y profesionales con experiencia en coordenadas UTM, planos, y requisitos específicos del sector minero.
    - Errores en coordenadas, formulación de perímetros o representación pueden provocar pérdidas económicas y administrativas importantes.
    - La normativa y procedimientos constituyen un conjunto extenso que exige lectura y comprensión detallada para quienes desean gestionar concesiones mineras.
  - Importancia de la verificación previa y del seguimiento constante del expediente (01:34:39)
    - Verificar disponibilidad en INGEMMET antes de presentar el petitorio evita trámites innecesarios y costes por áreas ya concesionadas o protegidas.
    - Conservar y monitorear el código único de petitorio permite solicitudes de información, seguimiento y respuesta a requerimientos de subsanación.
    - La actuación diligente del peticionario y la correcta administración del expediente son determinantes para el éxito en la obtención de la concesión.

Plazos y respetos en el trámite administrativo (02:00:00)

- Importancia de respetar los plazos establecidos por la administración (02:00:00)
  - El administrado debe cumplir estrictamente los plazos que se le exigen, pues el incumplimiento puede derivar en la declaración de abandono del proceso y efectos nocivos administrativos.
  - La entidad administrativa puede demorarse más allá de sus plazos, pero esto no exonera al administrado del cumplimiento de sus propios plazos ni de sus obligaciones formales.
  - Cuando la administración otorga plazos para subsanar, el silencio o la inacción del administrado genera riesgos procesales y consecuencias adversas.
- Publicación y notificación del petitorio tras la revisión inicial (02:00:55)
  - Tras la revisión del petitorio, si cumple los requisitos formales, se notifica y se ordena la publicación en los diarios de mayor circulación a cargo del gobierno regional.
  - El solicitante dispone de 30 días hábiles para realizar las publicaciones requeridas, según la notificación administrativa correspondiente.
  - El objetivo de la publicación es respetar el derecho de publicación en derecho administrativo y hacer del conocimiento público la intención de iniciar la actividad minera.
- Presentación de pruebas de publicación y revisión de oposiciones (02:01:25)
  - El solicitante tiene 60 días calendarios para presentar las páginas enteras y originales de dos diarios donde consten las publicaciones, para verificar autenticidad y fechas.
  - El gobierno regional o el INEMET recibe las publicaciones y revisa si existen oposiciones dentro de los plazos legales establecidos.
  - Si no median oposiciones en el plazo correspondiente, la autoridad procede con los informes para el otorgamiento de la concesión minera.

Otorgamiento del título, inscripción registral y recursos (02:03:18)

Emisión de la resolución y publicación de concesiones otorgadas (02:03:18)

- El presidente del organismo competente (Ingemet o gobierno regional) otorga el título de concesión minera mediante resolución administrativa.
- La resolución que otorga la concesión es notificada al peticionario para su conocimiento formal.
- El organismo publicará en el diario oficial El Peruano la relación de concesiones otorgadas dentro de los primeros quince días del mes siguiente.

Plazo para interponer recurso y efectos registrales (02:03:42)

- Si durante los quince días siguientes a la publicación no se interpone recurso de revisión, la concesión adquiere firmeza y eficacia administrativa.
- El titular de la concesión debe inscribir su derecho en la SUNARP en el Registro Minero para que el derecho sea oponible frente a terceros.
- La SUNARP permite consultar quién es titular de una concesión mediante el Registro Minero, donde constan las inscripciones y detalles registrales.

Consecuencias de la falta de recursos y la firmeza de la concesión (02:03:42)

- La ausencia de recurso dentro del plazo legal consolida la concesión y habilita al titular a continuar con los trámites y autorizaciones subsecuentes.
- La notificación y publicación constituyen actos esenciales para la consumación del procedimiento administrativo y el inicio de obligaciones posteriores.
- La inscripción registral en SUNARP es paso obligatorio para la publicidad y seguridad jurídica del derecho minero.

Tipos de resoluciones administrativas y efectos procesales (02:04:37)

- Figura de la inadmisibilidad y su subsanación posible (02:04:37)
  - Una resolución de inadmisibilidad indica defectos formales que pueden ser subsanados por el solicitante tras la notificación correspondiente.
  - La notificación de inadmisible debe considerarse una oportunidad para corregir y presentar la documentación faltante.
  - La subsanación evita la pérdida o el rechazo definitivo del petitorio cuando los requisitos puedan cumplirse en plazo.
- Cancelación, rechazo y nulidad: causas y diferencias (02:05:01)
  - La cancelación ocurre cuando se solicita un área ya otorgada; en este caso la petición no puede continuar y se cancela el expediente.
  - El rechazo se da cuando falta un requisito de procedibilidad no subsanable, por ejemplo solicitar una concesión en un área de reserva natural o protección, impedimento insalvable.
  - La nulidad se relaciona con la inhabilitación del titular para peticionar, por ejemplo por condenas previas relacionadas con minería; impide la continuación del trámite.
- Declaración de abandono, renuncia y caducidad de derechos (02:06:30)
  - El abandono es declarado por la administración cuando el solicitante no responde a notificaciones o no subsana, y se publica el área como de libre disponibilidad.
  - La renuncia o desistimiento es la voluntad expresa del solicitante de retirar su petición, comunicada formalmente a la entidad competente.
  - La caducidad se produce, por ejemplo, por falta de pago del derecho de vigencia durante dos años, ocasionando la extinción de los derechos mineros.

Libre disponibilidad, publicaciones periódicas y efectos en la oferta de concesiones (02:07:47)

Declaración de libre denunciabilidad y su finalidad (02:07:47)

- La declaración de libre denunciabilidad significa que el área vuelve a estar disponible para que cualquier persona natural o jurídica apta pueda denunciar (solicitar) la concesión.
- Este mecanismo permite reactivar la oferta de áreas mineras que han quedado sin concesión por causas administrativas o de abandono.
- La publicación de estas áreas se realiza en el diario oficial El Peruano para efectos de publicidad y convocatoria pública.

Calendario de publicaciones y comportamiento del mercado de concesiones (02:08:45)

- Las personas interesadas en concesiones de libre disponibilidad identifican patrones en la publicación: suelen aparecer en marzo, junio y septiembre, facilitando la búsqueda de nuevas oportunidades.
- La publicación periódica permite a los interesados planificar demandas y presentar solicitudes en ventanas temporales conocidas.
- La publicidad oficial es esencial para garantizar transparencia en la asignación y adjudicación de concesiones mineras.

Destino final de áreas y posibilidad de nueva solicitud (02:08:53)

- Al declararse de libre disponibilidad, el área queda abierta a nuevos solicitantes que no estén impedidos legalmente de peticionar.
- La condición de libre disponibilidad implica que el derecho anterior se extingue o queda sin efecto, abriendo la posibilidad de obtener una nueva concesión.
- La gestión pública debe garantizar que estas áreas sean publicadas y accesibles para candidatos interesados conforme a la normativa vigente.

Requisitos y autorizaciones para exploración y explotación minera (02:09:06)

Documentos exigidos para iniciar actividades de exploración o explotación (02:09:37)

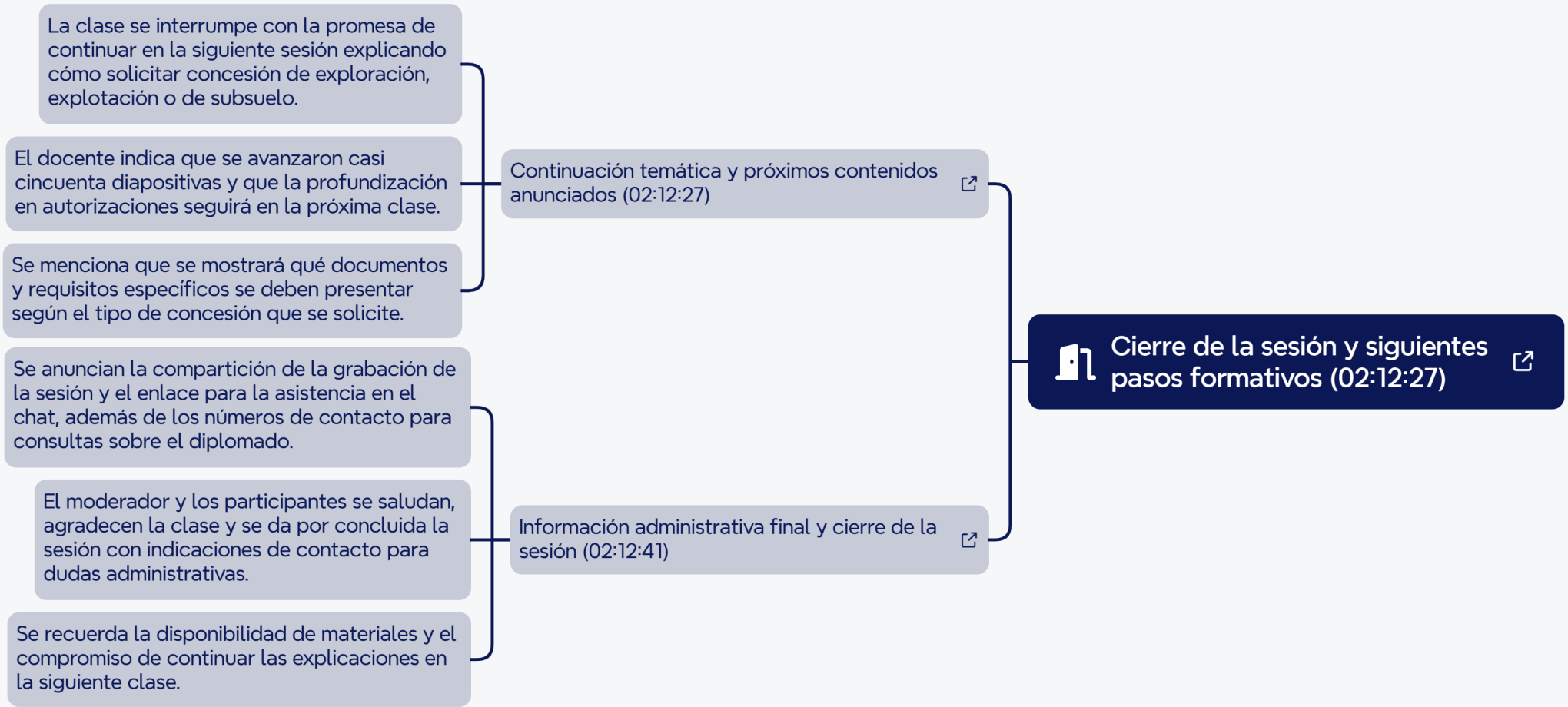
- Para obtener permisos de exploración o explotación se requiere, entre otros, la certificación ambiental que respalde el estudio de impacto y medidas de mitigación.
- Se exige un informe preliminar para determinar la existencia de pueblos indígenas o comunidades en el área de la concesión y sus implicancias legales.
- Es obligatoria la autorización para la utilización de sustancias o minerales existentes y la presentación de certificados o planes arqueológicos pertinentes.

Certificación ambiental y estudio ambiental como requisito central (02:11:24)

- La certificación ambiental es probablemente el trámite más complejo y esencial, pues requiere un estudio ambiental que identifique impactos y medidas de prevención.
- El estudio debe incluir un procedimiento de rehabilitación que detalle cómo el concesionario devolverá la zona al Estado rehabilitada al término de actividades.
- Estos estudios y la certificación deben presentarse ante el Ministerio de Energía y Minas, sin los cuales no se pueden iniciar actividades mineras.

Autorización de terreno y permisos operativos adicionales (02:10:58)

- Se requiere la autorización del terreno y permisos específicos para realizar actividades de exploración y explotación en la concesión otorgada.
- Es necesario presentar certificados de inexistencia de restos arqueológicos o, en su defecto, planes de monitoreo arqueológico para proteger el patrimonio cultural.
- La obtención de todas estas autorizaciones administrativas es previa y condicionante para empezar la actividad minera efectiva.


Cierre de la sesión y siguientes pasos formativos (02:12:27)
Continuación temática y próximos contenidos anunciados (02:12:27)
La clase se interrumpe con la promesa de continuar en la siguiente sesión explicando cómo solicitar concesión de exploración, explotación o de subsuelo.
El docente indica que se avanzaron casi cincuenta diapositivas y que la profundización en autorizaciones seguirá en la próxima clase.
Se menciona que se mostrará qué documentos y requisitos específicos se deben presentar según el tipo de concesión que se solicite.
Información administrativa final y cierre de la sesión (02:12:41)
Se anuncian la compartición de la grabación de la sesión y el enlace para la asistencia en el chat, además de los números de contacto para consultas sobre el diplomado.
El moderador y los participantes se saludan, agradecen la clase y se da por concluida la sesión con indicaciones de contacto para dudas administrativas.
Se recuerda la disponibilidad de materiales y el compromiso de continuar las explicaciones en la siguiente clase.